

税 務 顧 問 契 約 書

株式会社あおぞら製作所(以下「甲」という)と、ひかり税理士法人(以下「乙」という)とは、
税務に関する顧問業務について、以下のとおり契約(以下「本契約」という)を締結する。

第1条(委嘱業務)

甲は乙に対し、次の各号に定める業務(以下「委嘱業務」という)を委嘱し、乙はこれを受嘱する。

- (1) 法人税、地方法人税、消費税および地方消費税、事業税、住民税に関する税務代理業務
- (2) 前号に掲げる税目に関する税務書類の作成業務
- (3) 月次巡回監査(帳簿書類の確認および月次試算表の検証)
- (4) 税務および会計に関する指導、助言および相談業務
- (5) 決算に関する指導および法人税等の確定申告書の作成・提出

第2条(委嘱業務の範囲外の業務)

1. 次の各号に掲げる業務は委嘱業務に含まれないものとし、甲がこれらの業務を乙に依頼する場合は、その都度、別紙「報酬表」に定める報酬または甲乙協議のうえ定める報酬を支払う。

- (1) 税務調査の立会いおよび対応
- (2) 修正申告書、更正の請求書の作成
- (3) 年末調整、法定調書および給与支払報告書の作成
- (4) 償却資産申告書の作成
- (5) 組織再編、事業承継、相続その他特殊な税務に関する業務
- (6) 資金調達支援、経営計画の策定支援

2. 記帳代行業務は委嘱業務に含まれず、甲は自社において会計帳簿を作成するものとする。

第3条(契約期間)

本契約の有効期間は、2026年10月1日から2027年9月30日までとする。ただし、期間満了の1か月前までにいずれの当事者からも書面による申し出がないときは、本契約は同一条件でさらに1年間更新されるものとし、以後も同様とする。

第4条(報酬)

1. 甲は乙に対し、委嘱業務の対価として、顧問報酬月額金80,000円(消費税等別途8,000円)を支払う。
2. 決算申告報酬は金200,000円(消費税等別途20,000円)とし、決算申告業務が完了した月の顧問報酬と併せて支払う。
3. 報酬の詳細は、別紙「報酬表」に定めるとおりとする。
4. 甲の事業規模、取引量その他の事情に著しい変動があったときは、甲乙協議のうえ報酬額を改定することができる。

第5条(支払方法)

1. 甲は、当月分の顧問報酬を毎月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに、乙の指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は甲の負担とする。
2. 甲が支払を2か月以上遅延したときは、乙は委嘱業務の全部または一部の履行を停止することができる。この場合、履行停止により甲に生じた損害について、乙は責任を負わない。

第6条(資料の提供および責任)

1. 甲は、委嘱業務の遂行に必要な会計帳簿、証憑書類、契約書その他の資料を、乙の求めに応じて遅滞なく提供しなければならない。
2. 甲が資料の提供を怠り、または不正確もしくは虚偽の資料を提供したことに起因して甲に生じた損害(過少申告加算税、重加算税、延滞税等を含む)について、乙は責任を負わない。
3. 委嘱業務は甲の提供する資料に基づいて行われるものであり、申告内容の最終的な確認および決定は甲の責任において行う。

第7条(情報の開示義務)

1. 甲は、税務上の判断に影響を及ぼす可能性のある事実(新規事業の開始、多額の資産の取得・売却、役員の変更、資本取引、海外取引の開始等を含むがこれらに限られない)が生じたときは、速やかに乙に報告しなければならない。
2. 前項の報告がなかったことに起因して甲に生じた不利益について、乙は責任を負わない。

第8条(業務の再委嘱)

乙は、委嘱業務の遂行に必要な範囲において、乙の責任により、乙の社員税理士または使用人その他の従業者に委嘱業務を行わせることができる。

第9条(帳簿書類の保管)

1. 乙は、委嘱業務の遂行のため甲から預かった資料を善良な管理者の注意をもって保管し、委嘱業務の完了後速やかに甲に返還する。
2. 法令により保存が義務付けられる帳簿書類の保存義務者は甲であり、乙は甲の帳簿書類の保存義務を負わない。

第10条(中途解約)

甲または乙は、1か月前までに書面により相手方に通知することにより、本契約を解約することができる。この場合、甲は、解約日までに乙が行った委嘱業務に対応する報酬(決算申告業務に着手している場合は、その進捗に応じた決算申告報酬を含む)を乙に支払う。

第11条(秘密保持)

1. 甲および乙は、本契約に関連して相手方から開示を受けた技術上、営業上その他業務上の一切の情報(以下「秘密情報」という)を、善良な管理者の注意をもって管理し、相手方の書面による事前の承諾なく第三者に開示または漏洩してはならない。
2. 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報に含まれないものとする。
 - (1) 開示を受けた時点で既に公知であった情報
 - (2) 開示を受けた後、自己の責めによらず公知となった情報
 - (3) 開示を受けた時点で既に自己が正当に保有していた情報
 - (4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報

(5) 相手方の秘密情報によらず独自に開発した情報

3. 甲および乙は、秘密情報を本契約の目的の範囲内でのみ使用し、他の目的に使用してはならない。
4. 甲および乙は、法令または裁判所、監督官庁の命令により秘密情報の開示を要求された場合には、速やかに相手方に通知したうえで、必要最小限の範囲で開示することができる。
5. 甲および乙は、本契約が終了したとき、または相手方の請求があったときは、秘密情報を記録した媒体を相手方の指示に従い返還または廃棄しなければならない。
6. 本条の義務は、本契約終了後5年間存続する。

第12条(個人情報の保護)

1. 甲および乙は、本契約の履行に関連して相手方から取り扱いを委託された個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項に定めるものをいう)について、同法その他関係法令およびガイドラインを遵守し、漏洩、滅失または毀損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
2. 甲および乙は、個人情報を本契約の目的の範囲を超えて取り扱ってはならず、相手方の書面による事前の承諾なく第三者に提供してはならない。
3. 甲および乙は、個人情報の漏洩等の事故が発生し、または発生するおそれがあることを知ったときは、直ちに相手方に報告し、その指示に従い必要な措置を講じなければならない。

第13条(反社会的勢力の排除)

1. 甲および乙は、相手方に対し、自己ならびに自己の役員および経営に実質的に関与する者が、現在および将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証する。
 - (1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という)
 - (2) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
 - (3) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

2. 甲および乙は、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、風説の流布その他これらに準ずる行為を行わないことを確約する。
3. 甲または乙は、相手方が前二項に違反した場合には、何らの催告を要せず直ちに本契約を解除することができる。この場合、解除した当事者は、相手方に生じた損害を賠償する責任を負わない。

第14条(権利義務の譲渡禁止)

甲および乙は、相手方の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位または本契約に基づく権利もしくは義務の全部または一部を、第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供してはならない。

第15条(損害賠償)

1. 甲または乙は、本契約に違反して相手方に損害を与えたときは、相手方に対し、その直接かつ現実に生じた通常の損害を賠償する責任を負う。
2. 前項の損害賠償の累計総額は、債務不履行、不法行為その他請求原因のいかんにかかわらず、甲が乙に支払った直近12か月分の顧問報酬の総額を上限とする。ただし、損害が故意または重大な過失により生じた場合はこの限りでない。
3. いかなる場合であっても、逸失利益、間接損害、特別損害および付随的損害については、その予見可能性の有無にかかわらず、賠償の対象に含まれないものとする。

第16条(不可抗力)

天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、輸送機関・通信回線の事故、感染症の流行その他当事者の責めに帰することができない事由による本契約の全部または一部の履行遅滞もしくは履行不能については、いずれの当事者もその責任を負わない。ただし、金銭債務の履行についてはこの限りでない。

第17条(契約の解除)

1. 甲または乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告を要せず直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。

- (1) 支払停止もしくは支払不能となり、または手形もしくは小切手が不渡りとなったとき
 - (2) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行または競売の申立てを受けたとき
 - (3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算開始の申立てがあったとき
 - (4) 公租公課の滞納処分を受けたとき
 - (5) 解散、事業の全部または重要な一部の譲渡の決議をしたとき
 - (6) その他資産または信用状態に重大な変化が生じ、本契約の履行が困難と認められる相当の理由があるとき
2. 甲または乙は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず当該期間内に是正されないときは、本契約の全部または一部を解除することができる。
3. 前二項の解除は、解除した当事者の相手方に対する損害賠償の請求を妨げない。

第18条(期限の利益の喪失)

甲または乙が前条第1項各号のいずれかに該当したときは、当該当事者は、相手方に対する一切の金銭債務について当然に期限の利益を失い、直ちにその全額を相手方に支払わなければならない。

第19条(従業員等の引抜き禁止)

甲および乙は、本契約の有効期間中および本契約終了後1年間、相手方の書面による事前の承諾なく、本契約に関連する業務に従事した相手方の役員または従業員に対し、直接または間接を問わず、雇用の勧誘、引抜きその他これらに類する行為をしてはならない。

第20条(輸出関連法令の遵守)

甲および乙は、本契約に関連して相手方から提供された技術情報、ソフトウェアその他の情報を輸出(非居住者への提供を含む)する場合には、外国為替及び外国貿易法その他日本の輸出関連法令、ならびに適用のある外国の輸出関連法令を遵守し、必要な政府認可を自己の責任と費用負担において取得するものとする。

第21条(契約締結の方式)

1. 本契約は、書面への記名押印に代えて、甲乙が合意した電子契約サービスを利用した電磁的記録および電子署名の方法により締結することができる。
2. 前項の方法により本契約を締結した場合、当該電磁的記録をもって本契約の原本とみなし、本契約書中の「書面」には電磁的記録を、「記名押印」には電子署名を、それぞれ含むものと読み替える。

第22条(通知)

1. 本契約に基づく相手方に対する通知は、書面の交付、郵送または電子メールの送信により行うものとする。
2. 甲および乙は、商号、代表者、所在地、連絡先その他本契約に関する重要な事項に変更があったときは、遅滞なく相手方に通知しなければならない。

第23条(存続条項)

本契約の終了後といえども、秘密保持、個人情報保護、損害賠償、権利義務の譲渡禁止、準拠法および合意管轄に関する条項ならびにその性質上存続すべき条項は、なお有効に存続するものとする。

第24条(完全合意)

本契約は、本契約の目的事項に関する甲乙間の完全な合意を構成するものであり、本契約締結以前に甲乙間でなされた書面または口頭による一切の合意、表明および了解に優先する。本契約の変更は、甲乙双方が記名押印した書面によらなければ効力を生じない。

第25条(準拠法および合意管轄)

1. 本契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。
2. 本契約に関して生じた一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第26条(誠実協議)

本契約に定めのない事項または本契約の解釈に疑義が生じた事項については、甲乙誠意をもって協議のうえ、これを解決するものとする。

本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。

2026年9月18日

甲：東京都台東区上野三丁目8番2号

株式会社あおぞら製作所

代表取締役 青田 宗一

青田

乙：東京都新宿区西新宿六丁目10番1号

ひかり税理士法人

代表社員 税理士 光田 康平

光田

※ 本書面は契約書アブストラクターの動作確認用に作成した架空のサンプルです。実在の企業・人物・契約とは一切関係ありません。